

0101123-32.2016.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Receptação

Magistrado: Renata William Rached Catelli

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 21ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 01/12/2022

... ser produto de crime, qual seja, roubo ocorrido em 28/11/2016.

A denúncia foi recebida em 21 de janeiro de 2017 (fls. 124). Devidamente citado (fls. 162), o réu apresentou Resposta à Acusação por intermédio da Defensoria Pública (fls. 172).

É o relatório.

Decido.

Mister seja reconhecida a prescrição da pretensão punitiva, em perspectiva.

...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

21ª Vara Criminal

Av. Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0101123-32.2016.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0101123-32.2016.8.26.0050

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Receptação

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial (Flagrante) - 6498/2016 -

44º Distrito Policial - Guaianazes, 742/2016 - 44º Distrito Policial - Guaianazes

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WESKLEY SANTOS DE SOUZA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Renata William Rached Catelli

Vistos.

WESKLEY SANTOS DE SOUZA, já qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 180, caput, do Código Penal, porque, em 29 de novembro de 2016, por volta das 10H30, na Estrada de Poa, 1490 esquina com Rua Cristovao Mendes, Guaianases, São Paulo-SP, teria recebido e conduzido, em proveito próprio o veículo Hyundai/HB20 de placas PWW-0563, coisa essa que sabia ser produto de crime, qual seja, roubo ocorrido em 28/11/2016.

A denúncia foi recebida em 21 de janeiro de 2017 (fls. 124). Devidamente citado (fls. 162), o réu apresentou Resposta à Acusação por intermédio da Defensoria

Pública (fls. 172).

É o relatório.

Decido.

Mister seja reconhecida a prescrição da pretensão punitiva, em perspectiva.

Ora, trata-se de acusação de receptação, cuja pena varia entre 01 e 04 anos de reclusão, e multa. No presente procedimento, o acusado é primário e as circunstâncias judiciais lhe são favoráveis, assim, eventual pena aplicada não ultrapassará o montante de 02 anos, prescrevendo, portanto, em 04 anos, à luz do art. 109, V do Código Penal.

Ora, o último marco interruptivo do presente processo foi o recebimento da denúncia, em 21 de janeiro de 2017, sendo certo que o processo não foi suspenso em nenhum momento.

Entre o recebimento da denúncia e o presente momento, transcorreram 5 anos, 10 meses e 9 dias.

Nestes termos, quando da eventual prolação de sentença penal condenatória, restará o feito prescrito retroativamente, desde 21 de janeiro de 2021.

A despeito da existência da súmula 438 do STJ, a qual se frise, não é vinculante, certo é que a Constituição Federal prevê dentre os princípios de Direito Administrativo a Eficiência (artigo 37, "caput", da CF/88), destacando-se ainda o Princípio da Economia Processual vigente no processo penal brasileiro. Neste sentido o Magistrado deve conduzir o processo penal moderno de forma eficaz, sem apegos a formalismos exacerbados.

Certamente o Código Penal não faz qualquer previsão legal da prescrição virtual, mas a continuidade de uma ação penal prescrita na realidade forense brasileira, na qual os ofícios criminais têm um número exacerbado de feitos, representa um atentado a economia processual e uma decisão carente de lógica. Neste ponto Rogério Greco leciona:

O STJ, ratificando seu posicionamento, fez editar a Sumula nº 438, publicada no DJe de 13 de maio de 2010, com o seguinte enunciado: Sumula nº 438. É inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal. Entendemos que a posição, com a devida vênia, é equivocada. Isso porque, para que uma ação tenha início, ou mesmo para que possa caminhar até seu final julgamento, é preciso que se encontrem presentes as chamadas condições para o regular exercício do direito de ação, vale dizer: a) legitimidade; b) interesse; c) possibilidade jurídica do pedido; e d) justa causa. Ao estudarmos as referidas condições da ação no capítulo a elas correspondente, dissemos que o interesse de agir se biparte em: interesse necessidade, interesse-utilidade da medida. Concluimos que para que se possa aplicar pena haverá sempre necessidade de um procedimento formal em juízo, com todos os controles que lhe são inerentes. Portanto, sempre na jurisdição penal estará preenchida a condição interesse de agir. na modalidade necessidade da medida. Contudo, o interesse-utilidade nem sempre estará presente. (...). Isso significa que. se o réu for realmente condenado, fatalmente devera ser reconhecida a chamada prescrição retroativa, contada a partir do recebimento da denúncia, até publicação da sentença condenatória recorrível. Dessa forma, perguntamos: Por que levar adiante a instrução do processo se, ao final, pelo que tudo indica, será declarada a extinção da punibilidade em virtude do reconhecimento da prescrição? (...) Sendo assim, não podemos concordar com a Sumula nº 438 do STJ que inadmitiu, radicalmente, o seu reconhecimento. (In: Curso de Direito Penal, volume I, Parte

Geral, 13ª Ed. 2011, p. 732). Capez também se posiciona favorável à chamada prescrição virtual: "Para que movimentar toda a máquina do Estado, se lá na frente, na sentença, será reconhecida a prescrição retroativa nesse período que antecede o recebimento da denúncia ou queixa?" (Curso de Direito Penal, volume I. Parte Geral, 15ª Ed. 2011, p. 630).

Destaco que o prosseguimento de um processo penal que fatalmente terá reconhecida a prescrição representa desperdício de recursos públicos e atentado contra o erário.

Não se pode olvidar ainda que o decurso do tempo torna dificultosa a produção probatória, dada a falibilidade da memória humana, o que representa mais um motivo para o não prosseguimento da ação.

Do exposto, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de WESKLEY SANTOS DE SOUZA, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva em perspectiva.

Feitas as necessárias anotações e comunicações, arquivem-se os autos, com as cautelas habituais. Autorizo a extração de cópia(s) reprográfica(s).

RENATA WILLIAM RACHED CATELLI
JUÍZA DE DIREITO

São Paulo, 01 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA